

ORIGINAL

RECIBIDO ABR20'26AM9:12
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 987

INFORME POSITIVO

20 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 987, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

WPA El Proyecto del Senado 987, propone enmendar los apartados (d)(6) y (g)(2)(C) de la Sección 1081.02 de la Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de modificar la definición aplicable al retiro de fondos de cuentas de retiro individual, de manera que el beneficio corresponda a la adquisición de una residencia principal y no se limite exclusivamente a la primera residencia principal, y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida tiene como propósito enmendar los apartados (d)(6) y (g)(2)(C) de la Sección 1081.02 de la Ley Núm. 1-2011, conocida como el "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico". El objetivo es modificar la definición aplicable al retiro de fondos de las Cuentas de Retiro Individual (IRA) para que el beneficio de retiro sin penalidad se extienda a la adquisición de una residencia principal, eliminando la limitación actual que restringe este uso exclusivamente a la primera propiedad.

La justificación de la Ley se basa en la necesidad de reconocer que los ciudadanos enfrentan cambios inesperados que pueden obligarles a establecer un nuevo hogar, tales como cambios de empleo, divorcios, quiebras o desastres naturales. La medida resalta que la política pública actual impone una carga onerosa sobre quienes necesitan una nueva vivienda tras haber perdido o vendido su propiedad anterior. Al brindar esta flexibilidad, la medida busca fomentar la estabilidad familiar y económica, promoviendo la seguridad habitacional como un principio de justicia social y económica para los puertorriqueños.

Específicamente, la medida redefine la exención de penalidad al eliminar la palabra "primera" de las condiciones de distribución para la adquisición o construcción de una residencia. Bajo este nuevo marco, el contribuyente debe certificar que los fondos se utilizarán para su residencia principal y que, a la fecha de la distribución, no es dueño de otra propiedad residencial que utilice como tal. Se mantienen requisitos estrictos, como el uso de la totalidad de los fondos en un plazo no mayor de quince días y la obligación de hacer constar la procedencia de los fondos en la escritura de compraventa. La tributación de la cantidad distribuida se mantiene diferida hasta el momento de la venta o disposición de la nueva residencia.

MPA Como parte del proceso de evaluación del Proyecto del Senado 987, esta Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Departamento de Vivienda y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Al momento de la redacción de este informe se recibieron memoriales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de Vivienda y el Informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

El Departamento de la Vivienda expresa su apoyo fundamental a la intención legislativa del P. del S. 987, la cual busca facilitar el acceso a una vivienda digna como pilar del bienestar social y desarrollo económico en Puerto Rico. La agencia concurre en la importancia de establecer mecanismos que fortalezcan la seguridad económica de las familias puertorriqueñas, destacando que permitir el uso de fondos de cuentas IRA para la adquisición de una residencia principal ofrece ventajas estratégicas, tales como facilitar el pronto pago y ampliar la capacidad de compra en escenarios de restricción de liquidez.

Se reconoce que el Departamento ha identificado posibles implicaciones adversas relacionadas con el retiro anticipado de ahorros, como la pérdida de crecimiento compuesto a largo plazo y el impacto tributario inmediato en el caso de las IRA tradicionales. No obstante, la posición de la agencia se mantiene a favor de ampliar las alternativas de acceso a la vivienda, entendiendo que esta opción resulta razonable y beneficiosa bajo una planificación financiera estructurada que permita a los ciudadanos mitigar riesgos mientras aseguran un patrimonio sólido.

Finalmente, el Departamento de la Vivienda recomienda el análisis técnico del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta postura busca armonizar el objetivo loable de fomentar la adquisición de hogares con la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado y la coherencia con la política presupuestaria vigente, reiterando su compromiso con el desarrollo de las comunidades más necesitadas.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

MPA La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) reconoce y valida el fin loable que persigue el P. del S. 987, al identificar la aspiración de poseer un hogar propio como un elemento central para la estabilidad familiar y el bienestar social en Puerto Rico. La agencia destaca que la propuesta busca flexibilizar el marco legal vigente para que el beneficio contributivo en el retiro de fondos IRA no se limite únicamente a la primera vivienda, sino que sea aplicable a la adquisición de una residencia principal de forma más amplia. Esta visión es consistente con la política pública de la administración, la cual ha impulsado reformas para reducir cargas innecesarias y fomentar el ahorro y la protección de la familia como pilares del desarrollo económico.

La OGP advierte sobre el impacto presupuestario que representa toda deducción adicional para el Fondo General y la importancia de establecer mecanismos de verificación administrativa. No obstante, la oficina sostiene que poner parte de los recursos en manos del ciudadano es un fin público legítimo y prudente dentro de una economía de mercado. Por ello, se mantienen a favor de explorar estas alternativas, siempre que se realicen bajo el principio de neutralidad fiscal y en armonía con la disciplina que exige el Plan Fiscal certificado.

Finalmente, la OGP recomienda que la evaluación de esta medida se coordine con la segunda fase de la Reforma Contributiva que actualmente considera la Asamblea Legislativa. De esta manera, se asegura que el beneficio para los contribuyentes sea compatible con la planificación financiera a largo plazo y la estabilidad fiscal de Puerto

Rico. La agencia reitera su disposición para colaborar en el análisis técnico de la pieza, otorgando deferencia a los comentarios que emitan el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para garantizar una implementación fiscalmente responsable.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

El Informe 2026-425 de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evalúa el impacto fiscal del P. del S. 987. La OPAL estima que la medida tendría un efecto fiscal potencial de \$696,053 para el año fiscal 2026 y los años subsiguientes hasta el 2030. Esta medida propone extender el beneficio de no retención en la distribución de cuentas de retiro individual (IRA) para la adquisición o construcción de una residencia principal, eliminando la limitación de que sea exclusivamente para una primera propiedad. El informe aclara que el beneficio aplicaría independientemente de si el individuo lo utilizó previamente, siempre que no posea una residencia principal al momento de la distribución.

MRA Por su parte, al no contar con datos exactos sobre cuántas distribuciones se usan actualmente para comprar una primera vivienda, la OPAL presume arbitrariamente que el 25% de los contribuyentes penalizados en 2024 habrían utilizado el beneficio bajo la nueva ley para adquirir una residencia principal tras haber agotado su primera oportunidad. Este porcentaje se aplica a la penalidad promedio por planilla para determinar el costo fiscal.

Finalmente, los resultados económicos se detallan en la Tabla 2, la cual proyecta un efecto fiscal uniforme de \$696,053 anuales desde el 2026 hasta el 2030. El informe concluye que la aprobación de la legislación implicaría una reducción potencial en los recaudos del Gobierno por dicho monto, al permitir el retiro de fondos sin la penalidad contributiva del 10% que establece la legislación vigente para estos casos. La OPAL subraya que estos estimados son cálculos aproximados basados en la información disponible y los supuestos establecidos al momento de la emisión del informe.

Tabla 2. Efecto fiscal del P. del S. 987.
(En millones \$)

	2026	2027	2028	2029	2030
Efecto fiscal	\$696,053	\$696,053	\$696,053	\$696,053	\$696,053

Fuente: Elaborado por la OPAL.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA certifica que el P. del S. 987 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

WPA Luego del análisis de la medida realizado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y las agencias pertinentes, esta Comisión concluye que el Proyecto del Senado 987 promueve la estabilidad familiar y la seguridad de vivienda en Puerto Rico. La medida reconoce con precisión que los ciudadanos enfrentan realidades cambiantes que requieren flexibilidad en el uso de sus ahorros para asegurar un hogar principal. Al eliminar la restricción que limitaba el beneficio del retiro de fondos IRA exclusivamente a una "primera" propiedad, el Estado remueve un obstáculo significativo y apoya la reinversión económica de las familias puertorriqueñas.

Se reconoce el posible impacto fiscal que conlleva la medida para el Fondo General, y la importancia de analizar los principios de neutralidad presupuestaria. No obstante, esta Comisión determina que tales consideraciones se ven ampliamente superadas por el beneficio social de facilitar el pronto pago y aumentar la capacidad de compra en momentos de poca liquidez. Fortalecer el acceso a la vivienda no solo es un acto de justicia social, sino una inversión en la estabilidad patrimonial que reduce la dependencia futura de programas públicos.

La medida representa un avance significativo en la modernización de nuestro sistema contributivo, haciéndolo más sensible a las necesidades reales del contribuyente. Al permitir que la tributación sea diferida, se protege el interés del erario mientras se brinda un alivio tangible a la clase trabajadora.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 987, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA